

1531504-13.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... de placa GFK-6224, produto de furto. Interrogado pela Autoridade Policial, VYNICIUS confessou que adquiriu a motocicleta pelo valor de R\$ 1.200,00, tendo conhecimento que era produto de furto, razão pela qual tentou fugir da abordagem policial (fls. 09). As circunstâncias do evento, a fuga da abordagem, a ausência de emplacamento e de documentos de porte obrigatório do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1531504-13.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531504-13.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2351617/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 22156949 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 2351617 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VYNICIUS SOARES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

VYNICIUS SOARES DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, "caput", porque, em data incerta, sabendo que entre os dias 17 de outubro de 2021 e 28 de dezembro maio de 2021, em local incerto, mas nesta capital, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, sabendo tratar-se de produto de crime, a motocicleta KTM/200 Duke, placa GFK-6224, avaliada em R\$15.350,00, pertencente a Guilherme Gustavo Gonçalves da Silva. Segundo a exordial, no dia 17 de outubro de 2021, a vítima teve a motocicleta KTM/200 Duke, placa GFK-6224, subtraída por indivíduo desconhecido (cf. RDO n. 1951963/2021 da Delegacia Eletrônica - fls. 33/34). Na sequência do referido crime, o veículo teve seu emplacamento suprimido, estando sem placa no dia em que se deu a apreensão da motocicleta. Após o furto e a adulteração sobreditos, o denunciado adquiriu e recebeu o veículo de pessoa não identificada. Ocorreu que, no dia 28 de dezembro de 2021, por volta de meia-noite, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela Avenida Jose Gravonki, quando avistaram a motocicleta em questão, sem placa, sendo conduzida pelo denunciado. Ao ser dada ordem de

parada, VYNICIUS empreendeu fuga em alta velocidade, mas acabou sendo alcançado pelos militares ao sofrer uma queda na Rua Macabu, nº 198. No momento da abordagem, o denunciado, ainda, tentou se evadir a pé, mas foi logo detido, na mesma via, após breve perseguição. Em vistoria, os policiais verificaram que a motocicleta se tratava do veículo de placa GFK-6224, produto de furto. Interrogado pela Autoridade Policial, VYNICIUS confessou que adquiriu a motocicleta pelo valor de R\$ 1.200,00, tendo conhecimento que era produto de furto, razão pela qual tentou fugir da abordagem policial (fls. 09). As circunstâncias do evento, a fuga da abordagem, a ausência de emplacamento e de documentos de porte obrigatório do veículo, bem como a confissão do denunciado, demonstram que VYNICIUS tinha ciência da origem espúria do bem.

Na denúncia foram arroladas as testemunhas PATRÍCIO RAMOS DOURADO e RAPHAEL CAVALARI MACHADO DE MORAES e vítima: GUILHERME GUSTAVO GONÇALVES DA SILVA.

Recebida a denúncia em 18/02/2022 às fls. 86/87.

O réu foi citado (fls. 107).

Resposta à acusação oferecida pela Defensoria Pública a fls. 111. Nessa oportunidade, foram arroladas as mesmas testemunhas da acusação.

Afastada a possibilidade de absolvição sumária e mantido o recebimento da denúncia, foi designada data para audiência de instrução e julgamento (fls. 113/114).

Certidões criminais do acusado juntada a fls. 80, sendo o réu primário sem Maus antecedentes.

Em audiência, foram ouvidas a vítima, as testemunhas, bem como o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal nos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa pleiteou a absolvição do réu por falta de provas. Subsidiariamente a aplicação da pena mínima com substituição por pena restritiva de direito.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de Receptação.

O artigo 180 do Código Penal assim descreve o delito de receptação: "Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte."

Há, em verdade, dois tipos penais aí.

O tipo objetivo da receptação própria consiste na conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, enquanto o tipo subjetivo consiste em agir livremente desta forma ciente da origem espúria da coisa. Trata-se de crime material, cuja consumação ocorre no momento da aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação.

O tipo objetivo da receptação imprópria consiste em inspirar ou insuflar alguém de boa-fé a adquirir, receber ou ocultar a coisa, enquanto o tipo subjetivo consiste em, sabendo da origem espúria da coisa e do desconhecimento de terceiro a respeito disso, influenciar este a adquirir, receber ou ocultar tal coisa. Trata-se de crime formal que se consuma com a mera influência sobre o terceiro de boa-fé.

Os dois tipos são mistos e podem ser cumulativos, como no caso do agente que adquire coisa produto de crime e depois influencia para que terceiro de boa-fé também o faça (cf. Nucci, Código Penal comentado, item 1 da glosa ao art. 180).

A existência do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 5/6), boletim de ocorrência (fls. 29/31), auto de exibição/apreensão/avaliação (fls. 16/17), termo de declarações e interrogatório (fls. 10, 13/15), auto de avaliação (fls. 11/12); e auto de reconhecimento de objeto (fls. 08) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Na delegacia, o réu VYNICIUS SOARES DOS SANTOS não foi interrogado.

Em juízo, o réu VYNICIUS SOARES DOS SANTOS disse que tem 19 anos. Disse que vai ficar em silêncio.

O silêncio do réu não maculou as demais provas dos fatos.

A vítima GUILHERME GUSTAVO GONÇALVES DA SILVA disse que sua moto foi furtada perto

da casa da sua mãe no dia 17 de outubro de 2021. Acionou o seguro, passado dois meses a delegacia ligou dizendo que tinham recuperado a moto. Foi e reconheceu sua moto e a recuperou.

A testemunha RAPHAEL CAVALARI MACHADO DE MORAES afirmou que estavam em patrulhamento na região do Jardim Lageado, no período noturno quando viram uma moto de alta cilindrada e sem o emplacamento, chamou a atenção, desconfiaram e determinaram a parada, ele se evadiu em alta velocidade, perseguiram e após um bom tempo de perseguição ele bateu a moto em um veículo Kombi. Ele tentou se evadir a pé mas foi detido. O réu confessou prontamente que a moto era roubada e em pesquisa constatarem que a moto era produto de furto.

Assim, o policial foi claro em afirmar que o réu tentou evadir-se do local com a ordem de parada, sendo detido após fugir com o veículo subtraído e prontamente confessou a autoria delitiva, não havendo qualquer indício de que ele tenha sido perdido de vista.

Tratando-se de mercadorias ilícitas, caberia ao réu demonstrar sua boa-fé e a origem dos bens, o que não ocorreu. Tal fato não ocorreu já que o acusado estava com um bem de altíssimo valor de mercado e sem placas, não tendo apresentado documentos ou indicado como de fato conseguiu o motociclo.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que é dever daquele sob cuja responsabilidade foi encontrado o bem oriundo de crime apresentar justificativa plausível e verossímil para tanto, o que, na vertente hipótese, não ocorreu.

Confira-se:

É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato. TJ/SP, Apelação n.º 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Des. Sérgio Coelho, j. 10.11.2011)

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o acusado praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Configurado, assim, o delito de Receptação, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa".

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a culpabilidade é ordinária, o acusado é primário e não ostenta maus antecedentes (fls. 80). Não há elementos quanto à conduta social, à personalidade do agente e aos motivos do crime, não podendo, assim, haver prejuízo à acusada. As circunstâncias e consequências do crime são neutras. O comportamento da vítima também não é relevante no caso. Atenta ao disposto no art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena-base no mínimo legal, em 1 ano de reclusão e 10 dias multa.

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas, e as atenuantes deixo de considerar pois incapazes de reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 STJ).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, resultando na pena definitiva de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

O réu, primário, iniciará o cumprimento das reprimendas corporais em regime aberto, nos termos do § 2º, alínea "c", do artigo 33 do Código Penal.

Em razão da pena aplicada e o cumprimento dos demais requisitos previstos no art. 44 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária de 1/2 salário mínimo.

O valor do dia-multa será equivalente a 1/30 do salário-mínimo nacional, que assim fixo ante a inexistência de elementos nos autos que permitam averiguar a situação econômica do réu.

Pelo exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu VYNICIUS SOARES DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena corporal de 1 ano de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do delito definido no artigo 180, do Código Penal. Ainda, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária de 1/2 salário mínimo.

Considerando a pena aplicada e porque insubsistentes os requisitos da custódia cautelar, defiro ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita em razão da nomeação de advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Deixo de fixar indenização à vítima (CPP, art. 387) tanto por não haver prejuízo material, quanto pela ausência de pedido expresso.

Comunique-se à vítima o desfecho da causa, nos termos do art. 201, §2o do CPP.

Após o trânsito em julgado da presente sentença:

Intime-se o réu para pagar a multa fixada, no prazo de 10 (dez) dias;

Oficie-se ao instituto de identificação do Estado (IIRGD) para constar da folha de antecedentes a condenação;

Oficie-se ao TRE para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal;

Expeça-se a guia de recolhimento para execução da pena imposta (art. 674 do CPP e art. 105 da LEP) e formem-se os autos da execução.

P.R.I.

São Paulo, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA